رابع عشر: كتاب القضاء والشهادات

ويشتمل على بابين :

الباب الأول: في القضاء، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : في تعريف القضاء ، وحكمه ، وأدلة مشروعيته :

١- **تعريفه** : القضاء في اللغة : الحكم والفصل . وإحكام الشيء والفراغ منه ، يقال : قَضَى يقضِي قضاءً إذا حَكَمَ وفَصَلَ .

وفي الاصطلاح : تبيين الحكم الشرعي ، والإلزام به ، وفصل الخصومات ، وقطع المنازعات .

وسمي القضاء حكما لما فيه من منع المظالم ، مأخوذ من الحكمة التي توجب وضع الشيء في موضعه .

٢- **حكمه والحكمة منه** : القضاء فرض على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ، وإن امتنع كل الصالحين عنه أثموا ؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه ، وهو من القُرَبِ العظيمة ، ففيه نصرة المظلوم ، وإقامة الحدود ، وإعطاء كل مستحق حقه ، والإصلاح بين الناس ، وقطع المخاصمات والمنازعات ؛ ليستتب الأمن ، ويقل الفساد .

لذا يجب على الإمام تعيين القضاة حسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة ، لئلا تضيع الحقوق ويعم الظلم ، وفيه فضيلة عظيمة وأجر كبير لمن دخل فيه ، وقام بحقه ، وهو من أهله ، وفيه إثم عظيم لمن دخل فيه ولم يؤد حقه ولم يكن من أهله .

٣- **أدلة مشروعيته** : الأصل فيه الكتاب ، والسنة ، والإجماع .

فدليل مشروعيته من الكتاب قوله تعالى : ﴿ يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ ﴾ [ص:٢٦] .